

1500305-65.2021.8.26.0553

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... que o combate ao tráfico ilícito de drogas caracteriza ser uma atividade muito complexa, de maneira que um usuário, na condição de destinatário final, não representa uma lesividade apenas em sua esfera individual, mas a toda a sociedade, em face de sua natureza difusa.

Logo, ao adquirir a droga para seu consumo, está fomentando e mantendo, indiretamente, toda uma estrutura criminoso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500305-65.2021.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500305-65.2021.8.26.0553

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DOS SANTOS REGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA FELTRIN

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada, conforme comprovam o boletim de ocorrência de fls. 01/02 e 03/04, auto de exibição e apreensão de fl. 05, fotos de fls. 07/08; laudo toxicológico definitivo de fls. 23/24, positivo para cocaína, bem como pela prova oral amealhada.

A autoria também é inconteste.

As testemunhas Rafael Pacheco Agra Diniz Nogueira e Alcione Alves Cardoso, policiais militares integrantes da Força Tática, foram uníssonas ao afirmarem que estavam em patrulhamento na Vila Moreno, em Santo Anastácio-SP, quando abordaram o réu. Realizada revista pessoal, encontraram em suas vestes - no bolso da bermuda - uma porção de substância com características do entorpecente conhecido por "cocaína", acondicionada em plástico transparente. O réu confessou ser para uso próprio. Conduziram o acusado à Delegacia, onde foi realizada a pesagem da substância, aferindo-se peso líquido aproximado de 0,38 gramas.

Por seu turno, o acusado, Matheus dos Santos Rego, em Juízo, confessou que a droga encontrada com ele era para uso próprio. Encontra-se preso por outro processo.

Assim, comprovada está a materialidade e a autoria.

Desta feita, verifica-se que os policiais prestaram seus depoimentos como testemunhas e sob o compromisso de dizer a verdade; são agentes do Estado e sua versão deve ser tida como autêntica até que surja prova em contrário. No caso, não existem indícios que sejam capazes de infirmar o depoimento das mencionadas testemunhas.

Ainda, os seus depoimentos foram firmes e coesos e estão em consonância com os demais elementos do conjunto probatório, inclusive com a confissão do acusado em juízo, na presença de seu Defensor, tendo confessado que a porção do entorpecente que trazia consigo destinava-se ao seu consumo pessoal.

Anote-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Inexiste dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos se deram, o depoimento firme e harmônico do policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que ele trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida.

Ademais, não há falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis".

A pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

"Não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época" (JTACrimSP 34/388). No mais, não há por que se declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006, uma vez que, tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continua sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas, afastando, portanto, alegação de atipicidade da conduta.

Nas palavras do E. Tribunal Bandeirante:

Indubitável que o combate ao tráfico ilícito de drogas caracteriza ser uma atividade muito complexa, de maneira que um usuário, na condição de destinatário final, não representa uma lesividade apenas em sua esfera individual, mas a toda a sociedade, em face de sua natureza difusa.

Logo, ao adquirir a droga para seu consumo, está fomentando e mantendo, indiretamente, toda uma estrutura criminosa organizada de mercancia espúria, e, por conseguinte, colocando toda a sociedade em risco. Por essa razão, majoritário o entendimento na doutrina e jurisprudência de ser um delito de perigo abstrato.

Nesse contexto, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tem como objeto primordial salvaguardar a saúde pública, independentemente da lesividade constatada no caso concreto, objeto muito mais amplo que a discricionariedade e o interesse individual da pessoa, devendo prevalecer, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da

alteridade ou transcendentalidade. Trata-se de uma política criminal adotada pelo legislador pátrio, com vistas a atingir o objetivo de prevenção geral da pena, buscando inibir e desencorajar a adoção da prática delitiva.

Assim, em que pese ter havido a despenalização do crime, e estar pendente o julgamento do RE nº 635.659, cujo objeto é a análise da constitucionalidade do dispositivo legal, a conduta ainda continua típica, não se podendo falar em descriminalização de posse de drogas para consumo pessoal.

[...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal 1521848-39.2017.8.26.0562. Relator: Jayme Walmer de Freitas. Data do Julgamento: 12/05/2021. Data de Registro: 12/05/2021).

Nessa linha:

ENTORPECENTE. POSSE. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCRIMINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 [...] (STF. 1ª Turma. RHC nº 121.584-RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em: 26.10.2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA MEDIDA EDUCATIVA DE 04 MESES DE PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. AI NO RESP Nº 1.135.354/PB. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância" (RHC 34.466/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013) [...]. (STJ. 5ª Turma. RHC nº 43.693-DF. Relatora: Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 21.08.2014).

De destacar, por fim, que a multa a que se refere o art. 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor.

Desse modo, passo a dosar das penas.

Na dosagem da pena, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº. 11.343/06, principalmente levando-se em conta, por um lado, a natureza e quantidade da droga, bem como a confissão do acusado, e de outro, que o réu possui condenações transitadas em julgado (autos nº. 1500206-32.2020.8.26.0553 – art. 28 da LD; autos nº. 0002374-43.2018.8.26.0168 – furto qualificado), entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses, tal como autorizado pelo § 4º do art. 28, pena esta que torno definitiva por não haver outra circunstância que a modifique.

Registre-se que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga e isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada, mormente tendo em vista seus antecedentes criminais e seu próprio relato de que é usuário de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR MATHEUS DOS SANTOS REGO, já qualificado nos autos, a uma pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das despesas processuais (art. 804 do CPP). Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
- c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
- d) remetam-se os autos ao Contador, para elaboração da conta de custas;
- e) forme-se o PEC definitivo, arquivando-se estes autos oportunamente;
- f) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação.

P.I.C.

Santo Anastacio, 02 de fevereiro de 2022.

Samara Eliza Feltrin
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA